قال فى البحر اعلم أنه لو وهب النصاب فى خلال الحول ثم تم الحول وهو عند الموهوب له ثم رجع للواهب بعد الحول بقضاء أو بغيره فلا زكاة على واحد منهما كما فى الخانية وهى من حيل اسقاط الزكاة قبل الوجوب وفى المعراج ولو باع السوائم قبل تمام الحول بيوم فرارا عن الوجوب قال محمد يكره وقال أبو يوسف لا يكره وهو الاصح ولو باعها للنفقة لا يكره بالاجماع ولو احتال لاسقاط الواجب يكره بالاجماع ولو فر من الوجوب بخلا لا تأثما يكره بالاجماع والله سبحانه وتعالى أعلم (أستغفر الله العظيم)

(باب المصرف)

هو فى اللغة المعدل قال الله تعالى ولم يجدوا عنها مصرفا أى معدلا يحرف عن ضياء الحلوم وعرفه القهستانى اصطلاحا بقوله هو مسلم يصح فى الشريعة صرف الصدقة اليه فالمصرف اسم مكان اه (قوله وهو من يملك مالا يبلغ نصابا) أو يملكه وهو مستغرق فى حاجته فمن تحقق فيه هذا أو هذا فهو فقير ومن له دين مؤجل على انسان اذا احتاج الى النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته الى حلول الاجل وان كان الدين غير مؤجل فان كان من عليه الدين معسرا يجوز له أخذ الزكاة فى أصح الاقاويل لانه بمنزلة ابن السبيل وان كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أخذ الزكاة (قوله ولو صحيحا مكتسبا) الاولى عدم الاخذ لمن له سداد من عسر كذا فى البدائع (قوله والمسكين) من السكون فكأنه ساكن من الجهد غير متحرك وهو مفعيل يستوى فيه المذكر والمؤنث وقد يقال مسكينة اه قهستانى (قوله وهو من لا شئ له) أى على المذهب لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة وآية السفينة للترحم درّ وقيل تعريفهما على عكس ماذكرهنا (قوله والمكاتب) هو معنى قوله تعالى وفى الرقاب عند أكثر أهل العلم ولا فرق بين الصغير والكبير خلافا للتقييد الحدادى بالكبير كذا فى حاشية السيد وكذا لا فرق بين مكاتب الغنى والفقير على الصحيح ولا تدفع الى مكاتب الهاشمى وليس للمكاتب صرف ما دفع اليه فى غير فكاك رقبته على ما يفهم من كلام صاحب البحر (قوله والمديون) هو المراد بالغارم وفى الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير والمراد المديون غير الهاشمى (قوله وفى سبيل الله) أى ولمن فى سبيل الله فان المصرف الشخص (قوله وهو منقطع الغزاة) بفتح الطاء والغزاة جمع الغازى أى الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الاسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الصدقة وان كانوا كاسبين اذا الكسب يقعدهم عن الجهاد قهستانى وهم بالاستحقاق أرسخ وأولى لزيادة الحاجة بالفقر والانقطاع زيلعى وهذا التفسير اختيار أبى يوسف قال فى غاية البيان وهو الاظهر (قوله أو الحاج) أى منقطع الحاج وهو قول محمد وقيل طلبة العلم وعليه اقتصر فى الظهيرية وقيل حملة القرآن الفقراء مضمرات والخلاف فى التفسير لا فى جواز الدفع الى الجميع بشرطه (قوله وابن السبيل) هو المسافر واضافته لادنى ملابسة وكل من كان مسافرا يسمى ابن السبيل كافى (قوله وهو من له مال فى وطنه) ولو له ما يكفيه لو طنه لا يجزئ الدفع اليه وكذا لو كان كسوبا على ما روى عن اصحابنا كما نقله القهستانى عن الكرمانى والاولى أن يستقرض اذا قدر واذا قدر على ماله لا يلزمه التصدق بما فضل كالفقير اذا استغنى والمكاتب اذا عجز اى فان السيد يجوز له اخذ ما بيده من الصدقة كذا فى سكب الانهر (قوله

(باب المصرف)

هو الفقير وهو من يملك مالا يبلغ نصابا ولا قيمته من أى مال كان ولو صحيحا مكتسبا والمسكين وهو من لا شئ له والمكاتب والمديون الذى لا يملك نصابا ولا قيمته فاضلا عن دينه وفى سبيل الله وهو منقطع الغزاة أو الحاج وابن السبيل وهو من له مال فى وطنه وليس معه مال

والعامل)